



المحكمة الابتدائية بصور (الدائرة العمالية)

الموضوع : صحيفة دعوى افتتاحية

مقدمة من

(المدعى)

سعيد بن حمد بن مبارك الكمالي

يمثله قانوناً: شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

العنوان: ولاية بوشر. غلا التجارية. بناية أبراج النهضة ٢. الطابق الثاني. مكتب رقم (٧). هاتف (٩٥٧٨٨٢٧٩).

في مواجهة

(المدعى عليها)

شركة بي اس أي مارين قلهاات

العنوان: ولاية صور. مدائن صور. رقم الهاتف (٩٣٢١٦٣٨٨)

فضيلة القاضي رئيس هيئة المحكمة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

بكل تقدير واحترام، ونيابة عن موكلنا المدعى بموجب سند الوكالة (مر) (فق) نقدم لعدالة المحكمة الموقرة صحيفة دعوى افتتاحية، وفقاً لما يلي:

أولاً / قبول سماع الدعوى:

استنفذ المدعي كافة الطرق القانونية اللازمة التي قررتها المادة (١٠٧) من قانون العمل لقبول سماع الدعوى أمام المحاكم، حيث تقدم المدعى بشكوى عمالية مسجلة في دائرة تسوية منازعات العمل بالرقم المرجعي (REF2401040246)، وقد تعذرت التسوية الودية، مما حدا بوزارة العمل إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة.

ثانياً / الوقائع:

موكلنا المدعي عامل لدى شركة بي اس أي مارين قلهاات بالمسمى الوظيفي قبطان بأجر إجمالي وقدره (١٥٣٩.ر.ع)، الشركة المدعى عليها تمارس أنشطة الأعمال البحرية وتحمل السجل التجاري رقم (١٢٠٤٦٩٣). تتلخص اشكالية العمال ومنهم المدعي، أنهم بحارة يعملون بالقرب من ميناء صوور داخل زوارق عائمة تستخدم لسحب السفن الكبيرة إلى الرصيف البحري ولاستخدامات متعددة كذلك، ويعملون بنظام المناوبة سبعة أيام عمل مقابل سبعة أيام إجازة إلا أن المدعى عليها تفرض عليهم أشكالا من العمل القسري والجبري في فترة عملهم وذلك

باحْتَجازهم بعد ساعات العمل المقررة وفي فترات راحتهم داخل الزوارق ومنعهم من مغادرتها ، وممارسة أعمالهم لساعات متواصلة خلال الأيام السبع من عملهم داخل الزوارق قبل التمتع بإجازتهم .

ثالثاً/ الأسانيد القانونية :

• تكييف ممارسات المدعى عليها:

قانون العمل العماني يحرم كافة أشكال العمل القسري والجبري في مادته الخامسة، كما أن السلطنة عضوفي منظمة العمل الدولية والأخيرة تشدد في تحريمها العمل الجبري والقسري، ورغم ذلك لا نجد تعريفاً يستوعب بشكل دقيق لأشكاله، إلا أن منظمة العمل الدولية -والتي انضمت إليها السلطنة عام ١٩٩٤ م بموجب المرسوم السلطاني رقم (٩٤/١٠) في ٩ يناير ١٩٩٤ م - وضعت مؤشرات تستطيع بواسطتها تمييز أشكال العمل الجبري والقسري، ومن ضمن تلك المؤشرات والتي تنطبق على حالة العمال العاملين لدى المدعى عليها ومنهم المدعي: تقييد التحركات، وظروف العمل والعيش السيئة، والعمل الإضافي الزائد .

قانون العمل

٥

يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.

المدعى عليها وبحجة أن العمال بحارة تحت الطلب في ظل عملهم طوال سبعة أيام تجبرهم على البقاء داخل الزوارق، حتى في فترات الراحة؛ إذ يظلون محتجزين داخلها طوال أسبوع كامل رغم عملهم في الميناء وقرب اليابسة، وفترات الراحة التي تقررها أنظمة العمل لا يمكن أن تعتبر فترات للراحة حين لا تتوافر فيها سبل الراحة، إذا علمنا فقط وعن طريق البديهة أن تلك الزوارق التي يحتجزون العمال فيها طوال الأسبوع هي عبارة عن آلات سحب تستخدم لجر السفن الكبيرة إلى الموانئ وتلك الآلات تخرج أصواتاً تختلط مع صوت الموج فضلاً عن انعدام التوازن على سطحها؛ فهي تتحرك مع الأمواج بالأخص في حالات هيجان البحر في فصل الشتاء، وبما يعتري ذلك كله من أصوات المحركات والروائح المنبعثة منها

بشكل لا يطاق، فنكون بذلك أمام ظروف عمل وعيش سيئة وأمام تقييد للتحركات دون مبرر في مؤشرين من مؤشرات تمييز العمل القسري والجبري.

ظروف عمل وعيش سيئة : من المحتمل أن يتحمل ضحايا العمل الجبري ظروف العمل والعيش التي لا يقبلها العاملون بحرية. وقد يتم العمل في ظل ظروف تعمل على الانحطاط (وضيعة أو قذرة) أو ظروف خطيرة (صعبة أو خطيرة بدون معدات وقائية كافية) ، وفي خرق لخطير لقانون العمل. كما يمكن تعرض العاملين المجبرين لظروف معيشية دون المستوى ، والتي هيكت للعيش في ظروف مكتظة غير صحية ودون الحفاظ على أي خصوصية .

مؤشرات ILO للعمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية

تقييد التحركات : إذا لم يكن العاملين أحرارا في الدخول والخروج من مباني العمل، ولا يخضعون لقيود معينة والتي تعتبر معقولة، فإن ذلك يمثل مؤشرا قويا للعمل الجبري .

مؤشرات ILO للعمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية

نتيجة لوجود العمال على متن زوارق السحب صغيرة المساحة، فإنهم يبقون على اتصال مباشر بموقع العمل بل يظلون كذلك تحت أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي ظرف طارئ، ولا ننسى أيضا الظروف السابق بيانها والتي تتعلق ببيئة العمل، فلا يستطيعون الخلود إلى الراحة طوال أيام العمل في الأسبوع، فتكون ساعات العمل اليومية فعليا وبشكل غير مبالغ فيه أربع وعشرين ساعة، ولأن ساعات العمل متواصلة طوال الأسبوع فإن العمال يعملون ما مقداره (١٦٨ ساعة متواصلة) قبل أن ينالون إجازتهم؛ فنكون بذلك أمام مؤشر من مؤشرات العمل القسري أو الإجباري وهو العمل الإضافي الزائد .

العمل الإضافي الزائد : قد يتم إلزام العاملين المجبرين بالعمل لساعات زائدة أو لأيام أكثر مما هو محدد في القانون المحلي أو الاتفاق الجماعي . وقد يحرمون من الاستراحة والإجازات ، مما يجعلهم يقومون بالعمل في المناوبات والعمل في ساعات زملائهم المتغييبين أو ينتظرون الاتصال بهم على مدار ٢٤ ساعة في اليوم ، ٧ أيام في الأسبوع .

مؤشرات ILO للعمل الجبري الصادرة عن منظمة العمل الدولية

• التعويض عن ممارسات المدعى عليها:

مما سبق فإن المدعي يستحق تعويضاً عن الإخلال التعاقدى الذي مارسه المدعى عليها مراراً وطوال فترة التعاقد حيث أنه من المقرر قضاءً أن المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية أو عقدية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا تتوافر المسؤولية العقدية إلا إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته على نحو ينتج عنه ضرر للمتعاقد الآخر، فقوام تلك المسؤولية هي الإخلال بالتزامات العقدية ومن ثم يشترط لقيام المسؤولية العقدية توافر ثلاث شروط :

أن يوجد عقد يربط بين المسئول والمضرور، وأن يكون هذا العقد صحيحاً، أن يقع من الطرف المسئول إخلالاً بأحد التزاماته الناشئة عن هذا العقد يربط ضرر للطرف الآخر فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها لا تتوافر المسؤولية العقدية ولا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وما ثبت لعدالة المحكمة الموقرة في مواجهة المدعى عليها التي وإن استخدمت حقها بتشغيل عمالها في أنشطتها، إلا أنها تتعسف فيه، بالمخالفة لشروط العقد ونصوص القانون وذلك بتطبيق أنظمة للعمل ترقى للجبرية وينطبق عليها إحدى أوجه التعسف في استخدام الحق، وهي أنها تستهدف منفعة بطريقة تسبب بها أضراراً مادية ومعنوية بالغه على عمالها، وتلك الأضرار ترقى إلى العمل الجبري المحرم ، فنكون بذلك أمام خطأ تسببت به تسبباً مباشراً ما رتب ضرراً بالمدعى وهو ضرر مفترض ليس بحاجة إلى إثبات ليستحق التعويض عنه بحسب المادة (٥٩) من قانون المعاملات المدنية ، ولأن التعسف في استخدام الحق صورة من صور الإخلال بالمسؤولية المدنية والتي تم تقنينها قانوناً ومتضمنة لعقود العمل ، فإن المدعى يستحق تعويضاً بالقدر الذي سببته في الطلبات مستنداً لنصوص القانون وبنود العقد.

قانون المعاملات المدنية

٥٩

يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع ويكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

٣ - إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر.

رابعاً/ الطلبات :

■ نلتمس من عدالة المحكمة الحكم للمدعي بالطلبات التالية:

- ١- إلزام المدعى عليها بالسماح للعامل بمغادرة موقع العمل بعد الانتهاء من ساعات العمل المقررة .
- ٢- التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية عن أشكال العمل القسري والجبري التي تعرض لها المدعي طوال عمله لدى المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ر.ع) عشرين ألف ريال عماني .
- ٣- مصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره ألف ريال عماني .

وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير،،،

المحامي/ قيس بن سالم بن عامر الراشدي

الجرادي وقيس الراشدي
شركة محذية للمحاماة
Al Jaradi & Qais Al Rashdi



الجرادي وقبيل الرشدي
شركة مدنية للمحاماة
Al Jarudi & Qas Al Rashdi



مرفق (١)

سند الوكالة

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/١١

الموافق: ٢٠٢٤/٠٣/١١

تاريخ انتهاء الوكالة

٢٠٢٩/٣/١٠



دائرة الكاتب بالعدل

٢٤٤٧.١١١٣٤١٧

الطرف الأول	سعيد بن حمد بن مبارك بن راشد الكمالي	الجنسية	عمان	الرقم المدني	4959812
الصفة	بصفته الشخصية				
الوكيل	الجرادي وقيس الراشدي للمحاماة الاستشارات القانونية				
المحامي					
	الرقم المدني	درجة التقاضي			
١	قيس بن سالم بن عامر الراشدي	استئناف	10129185		
٢	أمنان بنت محمد بن عبدالله بن صالح الفارسية	ابتدائي	9456168		
٣	إيثار بنت صالح بن هلال الخاليلية	ابتدائي	10590429		
٤	أيمن بن صالح بن حمد العامري	ابتدائي	8845928		
٥	لطيفة بنت هلال بن حمود السريرية	ابتدائي	24356299		
٦	محمد بن حمود بن محمد بن سالم الجرادي	ابتدائي	10836178		
٧	آية بنت حميد بن علي بن محمد الزرعية	تحت التمرين	13561936		
٨	عمار بن صالح بن جمعه بن سالم البويقي	تحت التمرين	15033002		

حضر الطرف الأول بصفته المذكورة وبأهليته المعتبرة وأقام الوكيل المذكور مقام نفسه ونائباً عنه في

الحضور عنه مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا والدعاوى وذلك أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحاكمة القضاء العسكري والمحاكمة العليا ولجان التوفيق والمصالحة والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ودوائر الكتاب بالعدل وهيئة حماية المستهلك وجهات التحقيق الجزائي والإداري واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وهيئات التحكيم والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالتقاضي ورفع الدعاوى وتقديم المذكرات والمستندات والمحرمات والطلبات وتقديم الأدلة والدفع والدفاع والإسقاط ومنح الأجل للوفاء بالحقوق والإبراء والإنكار والطعن بالتزوير وطلب تعيين الخبراء واختيارهم والحضور أمامهم وردهم والاطلاع على ملف القضية وتقارير الخبراء والأوراق القضائية والتدخل أو إدخال آخرين أو الانضمام في أي دعوى وإقامة الدعوى المقابلة والتنازل عنها وإقامة اليمينات والتصديق عليها والاعتراض على بينات الخصوم وطلب توجيه اليمين بأنواعها وقبولها وردّها وطلب الحبس والرجوع عنه وطلب المنع من السفر واستئناف الأحكام والطعن أمام المحكمة العليا والتظلم من القرارات وطلب المعارضة والتماس إعادة النظر وطلب ترك الدعوى ورد القضية ومخاصمتهم وطلب التحكيم وطلب الاستشكال واختيار ورد المحكمين والحضور أمامهم وتسلم تقاريرهم والتنازل عن الحقوق والأحكام كلياً أو جزئياً والصلح وطلب إحضار الشهود ومناقشتهم وتسلم الأحكام وطلب وضع الصيغة التنفيذية واتخاذ إجراءات التنفيذ وقبض ما يحكم به من حقوق وله في سبيل إنهاء الاجراءات المتعلقة بالدعوى أو الدعاوى لدى كافة الجهات المختصة وتقديم المستندات ودفع الرسوم والكفالات واستردادها وقبض الأمانات وتسلم الوثائق والتوقيع نيابة عنه وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وعزلهم ويسري العمل بهذه الوكالة داخل سلطنة عمان حتى تاريخ ٢٠٢٩/٣/١٠.

بعد التثبت من شخصية وأهلية وصفة ذوي الشأن تم التأكد من إمامهم بمضمون المحرر وعليه وقعوا.

الكاتب بالعدل/ حمود بن نص بن راشد المخيني

166505

تم إستيفاء الرسم

إلكترونياً برقم الإيصال: 1449



تم إنجاز المعاملة إلكترونياً وللتأكد من صحة المحرر يمكنك مسح (QR)

الورقة الأولى: ١ من ١